NORDOVEST ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede legale: Via Cernaia 12 – 10122 Torino (TO)
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni – C.F. e P.IVA 09174630583 – PEC nordovestassicurazioni@legalmail.it

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DEI DIRIGENTI

Condizioni di assicurazione – edizione 03/2023

DEFINIZIONI

Assicurato: le persone fisiche che rivestono o hanno rivestito, durante il Periodo di Assicurazione ovvero anteriormente ad esso ma successivamente alla Data di Retroattivita', la carica di amministratore, di sindaco o la qualifica di dirigente della Contraente o delle societa' da questa controllate.

Contraente: la societa' indicata nella Scheda di polizza, che stipula l'assicurazione a favore degli Assicurati e ne corrisponde il premio.

Danno Patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o di danneggiamento di cose.

Fatto Illecito: qualsiasi atto, errore, omissione, dichiarazione inesatta o violazione di doveri posti in essere da un Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni.

Richiesta di Risarcimento: (a) qualsiasi richiesta scritta di risarcimento di Danni Patrimoniali rivolta a un Assicurato; (b) qualsiasi atto introduttivo di un procedimento civile, penale, arbitrale o amministrativo promosso nei confronti di un Assicurato.

Circostanza: qualsiasi fatto o situazione, di cui l'Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare luogo a una Richiesta di Risarcimento.

Periodo di Assicurazione: il periodo indicato nella Scheda di polizza, compreso fra la data di effetto e la data di cessazione della garanzia.

Periodo di Osservazione: il periodo, di durata indicata nella Scheda di polizza, decorrente dalla cessazione del Periodo di Assicurazione per mancato rinnovo.

Data di Retroattivita': la data indicata nella Scheda di polizza, anteriormente alla quale i Fatti Illeciti non sono coperti.

Massimale: la somma indicata nella Scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo di esposizione dell'Assicuratore per Periodo di Assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Copertura A. L'Assicuratore tiene indenni gli Assicurati di quanto essi siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento di Danni Patrimoniali, in conseguenza di Richieste di Risarcimento fondate su Fatti Illeciti. Copertura B. L'Assicuratore rimborsa alla Contraente le somme che questa abbia legittimamente corrisposto per tenere indenni gli Assicurati.

Art. 2 - Costi di difesa

L'Assicuratore sostiene i costi di difesa degli Assicurati. I costi di difesa sono compresi nel Massimale e non si aggiungono ad esso.

Art. 3 - Inizio e termine della garanzia

La garanzia opera per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta a un Assicurato durante il Periodo di Assicurazione ovvero durante il Periodo di Osservazione, purche' fondate su Fatti Illeciti commessi successivamente alla Data di Retroattivita' e anteriormente alla cessazione del Periodo di Assicurazione.

Art. 4 - Periodo di Osservazione

In caso di mancato rinnovo della polizza, per iniziativa dell'Assicuratore o della Contraente, la garanzia si estende alle Richieste di Risarcimento presentate agli Assicurati nel Periodo di Osservazione indicato nella Scheda di polizza. Il Periodo di Osservazione non comporta reintegro del Massimale, che resta unico per l'ultima annualita' e per il Periodo di Osservazione.

Art. 5 - Assicurati cessati dalla carica

La garanzia opera a favore degli Assicurati che siano cessati dalla carica o dalla qualifica, limitatamente ai Fatti Illeciti commessi nel periodo in cui la rivestivano. La cessazione non deve essere comunicata all'Assicuratore.

Art. 6 - Esclusioni

L'assicurazione non opera per: (a) Fatti Illeciti dolosi dell'Assicurato, accertati con sentenza passata in giudicato; (b) profitti o vantaggi personali indebitamente conseguiti dall'Assicurato, accertati con sentenza passata in giudicato; (c) sanzioni di natura penale o amministrativa irrogate all'Assicurato; (d) Richieste di Risarcimento promosse da un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato ovvero dalla Contraente nei confronti di un Assicurato, salvo che si tratti di azione sociale di responsabilita' deliberata dall'assemblea, di azione di regresso o di richiesta connessa a un rapporto di lavoro; (e) Fatti Illeciti gia' noti all'Assicurato alla data di effetto della polizza e non dichiarati.

Art. 7 - Massimale e franchigia

Il Massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta il limite unico per Periodo di Assicurazione. La franchigia indicata nella Scheda di polizza opera esclusivamente sulla Copertura B e non e' opponibile agli Assicurati persone fisiche.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 8 - Denuncia della Richiesta di Risarcimento

L'Assicurato deve denunciare all'Assicuratore, per iscritto, ogni Richiesta di Risarcimento entro trenta giorni dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione. La denuncia contiene copia degli atti ricevuti, la descrizione dei fatti, l'indicazione dei soggetti coinvolti e dell'entita' della pretesa.

Art. 9 - Notifica di Circostanze

L'Assicurato ha facolta' di notificare all'Assicuratore, durante il Periodo di Assicurazione, le Circostanze di cui venga a conoscenza. Le Richieste di Risarcimento che ne derivino si considerano presentate alla data della notifica della Circostanza.

Art. 10 - Gestione delle vertenze

Gli Assicurati non devono ammettere responsabilita', definire transazioni, corrispondere somme, sostenere spese o assumere obbligazioni in relazione a una Richiesta di Risarcimento senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

Art. 11 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore l'esistenza di altre assicurazioni che coprano lo stesso rischio.

Art. 12 - Legge applicabile e foro competente

La polizza e' regolata dalla legge italiana. Per le controversie e' competente il foro del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o della Contraente.